

SURAT PERJANJIAN
antara
RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
dengan
CV MANDIRI LESTARI KONSULTAN
tentang :
PENGADAAN JASA KONSULTAN UNTUK JASA PENYUSUNAN DOKUMEN
ANDALALIN
Nomor : MoU-330.1/U00000/2022-S0

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sebelas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-3-2022)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya

Nama : **dr. Muhammad Ahsan, MARS**

Jabatan : **Direktur RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya**

Alamat : **Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. KANTOR KONSULTAN

Nama : **Muhammad Natsir, ST., M.Si**

Jabatan : **Direktur**

Alamat : **Perumahan Sudazfa Permai 5 Blok E No. 12**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini menyatakan bahwa **PARA PIHAK** setuju dan sepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL - 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA menyerahkan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen **ANDALALIN** kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bersedia menerima pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen **ANDALALIN** dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL - 2

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut di atas dalam pasal-1 dilaksanakan berdasarkan :

- a. Rencana Kerja Dan Syarat-Syarat (RKS) Pengadaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN Nomor 489.2/U00000/2022-S0 tanggal 4 Maret 2022
 - b. Surat Penawaran Biaya Jasa Penyusunan Dokumen ANDALALIN Nomor 019/CV-MLK/III/2022 Tanggal 7 Maret 2022;
 - c. Surat Revisi Penawaran Biaya Jasa Penyusunan Dokumen ANDALALIN Nomor 021/CV-MLK/III/2022 Tanggal 9 Maret 2022
 - d. Berita Acara Negosiasi Nomor 317/U00000/2022-S0 Tanggal 9 Maret 2022
 - e. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 330.2/U00000/2022-S0 tanggal 11 Maret 2022.
- sebagaimana menjadi lampiran dan tidak terpisahkan dari surat perjanjian pekerjaan ini.

PASAL - 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN yang dimaksud dalam pasal-1 adalah sesuai Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 489.2/U00000/2022-S0, spesifikasi pekerjaan dengan semua perubahannya sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL - 4

TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab secara profesional atas Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya sebagai berikut :
 - a. Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN yang dikerjakan harus memenuhi persyaratan standar kompetensi sebagai output konsultan hukum untuk legal opini yang berlaku;
 - b. Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN yang dihasilkan harus telah mengakomodasi tujuan/maksud dan batasan-batasan yang telah diberikan, termasuk Kerangka Acuan Kerja; seperti waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu pekerjaan yang akan diwujudkan;
 - c. Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis yang berlaku;
 - d. **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala biaya yang timbul dikemudian hari terhadap penggunaan hak cipta **PIHAK KEDUA**.

PASAL - 5

DELIVERABLES / HASIL KELUARAN PEKERJAAN

Hasil pekerjaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN yang harus diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** meliputi :

1. Menyiapkan surat permohonan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Makassar.
2. Memastikan terbit surat rekomendasi dan/atau tindak lanjut atas dokumen ANDALALIN RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya.

Seluruh hasil pekerjaan disampaikan dalam bentuk *hard copy* sesuai permintaan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL - 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berhak dan menyetujui segala pekerjaan hanya dikerjakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai yang diatur dalam pasal-3 perjanjian ini dan sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 489.2/U00000/2022-S0 spesifikasi pekerjaan sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima hasil pekerjaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN yang baik dan memenuhi ketentuan pasal-3 perjanjian ini;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan laporan tertulis Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan serta tepat waktu penyerahan laporan;
4. **PIHAK PERTAMA** wajib membayar atas tagihan pekerjaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN seperti diatur dalam pasal-10 perjanjian ini;
5. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** lainnya yang tidak diatur dalam pasal ini maka berlaku ketentuan pada lampiran perjanjian ini (jika ada).

PASAL - 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN sesuai yang diatur dalam pasal-3 perjanjian ini dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 489.2/U00000/2022-S0
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan dan menyampaikan hasil pekerjaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN yang baik dan memenuhi ketentuan pasal-3 perjanjian ini;
3. **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi ketentuan dalam perjanjian ini dan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA** serta yang diperintahkan oleh Direksi Pekerjaan;
4. **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran tagihan pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;
5. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** lainnya yang tidak diatur dalam pasal ini maka berlaku ketentuan pada lampiran perjanjian ini (jika ada).

PASAL - 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN tersebut dalam pasal-1 surat perjanjian ini dilaksanakan selama **2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 11 Mei 2022**, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL - 9

HARGA PEKERJAAN

Harga untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN tersebut dalam pasal-1 surat perjanjian ini **senilai Rp. 72.150.000,- (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)** termasuk Pajak.

PASAL - 10

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN tersebut dalam pasal-9 surat perjanjian ini dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** :
Bank : Mandiri
No. Rekening : 1520016800126 (IDR)
Atas Nama : Muhammad Natsir
2. Apabila terjadi perubahan nama dan nomor rekening bank, maka **PIHAK KEDUA** akan mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan proses pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan **PIHAK KEDUA** melampirkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang disetujui **PARA PIHAK** dan ditanda tangani oleh Direksi Pekerjaan.
4. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** dengan melengkapi dokumen penagihan sebagai syarat pembayaran sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran (rangkap 2) ditujukan dan dialamatkan kepada Keuangan **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Kwitansi Asli bermaterai cukup (rangkap 2).
 - c. Invoice
 - d. Berita Acara Selesai Pekerjaan (rangkap 2).
 - e. Foto copy Surat Perjanjian
5. Pembayaran akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen penagihan diterima oleh bagian Keuangan **PIHAK PERTAMA** dan dinyatakan lengkap dan benar serta sesuai dengan syarat pembayaran dalam perjanjian ini.

Pasal - 11
DIREKSI PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **VD Service Support** untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** selaku Direksi Pekerjaan dan berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan penilaian kinerja atas pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal - 12
DENDA/SANKSI

1. Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka atas keterlambatan tersebut **PIHAK KEDUA** akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% (satu per seribu) per hari untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan maksimal 5% (lima per seratus) dari total pekerjaan yang belum diselesaikan berdasarkan penilaian **PIHAK PERTAMA**.
2. Denda sebagaimana termasuk dalam ayat (1) pasal ini dapat diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL - 13
DALUARSA

1. Apabila **PIHAK KEDUA** menerbitkan Faktur Pajak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak waktu penyerahan barang atau selesai pekerjaan maka berlaku ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2012 dan **PIHAK PERTAMA** berhak tidak melakukan pembayaran atas Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** melakukan tagihan melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak waktu penyerahan barang atau selesai pekerjaan maka **PIHAK PERTAMA** berhak tidak melakukan pembayaran sehingga tagihan **PIHAK KEDUA** dianggap lunas dan tidak dapat ditagihkan kembali.

PASAL - 14
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya, dalam hal **PIHAK KEDUA** :
 - a. Tujuh hari terhitung dari tanggal surat perjanjian ini tidak atau belum mulai melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum untuk Legal Opini tersebut.
 - a. Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat menyelesaikan pekerjaan Jasa Konsultan Lingkungan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN.

- b. Memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan perjanjian pekerjaan Jasa Konsultan Lingkungan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN.
 - c. Bila pekerjaan Jasa Konsultan Lingkungan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN ini dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** tidak sesuai dengan jadwal waktu (*time schedule*) yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan atau Direksi pekerjaan.
 - d. Melakukan hal-hal lain yang merugikan **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan perjanjian ini.
2. Bila terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat-1 pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk perusahaan lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Apabila ada selisih harga yang tercantum dalam pasal-9 surat perjanjian pekerjaan Jasa Konsultan Lingkungan untuk Penyusunan Dokumen ANDALALIN ini adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL - 15 **KEADAAN KAHAR**

1. **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar").
2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: a) kerusuhan massal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
3. Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur Kesengajaan dan/atau Kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.
4. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.
5. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.

6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan ayat 4 di atas, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi.
7. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 4 di atas. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar.
8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
9. Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
10. Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

PASAL - 16 **TAMBAH/KURANG PEKERJAAN**

1. **PARA PIHAK** menyetujui bahwa dalam melaksanakan pekerjaan yang dimaksud dalam pasal-1 dari surat perjanjian ini tidak boleh terjadi penyimpangan-penyimpangan dari rencana dan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.
2. Perubahan atau penambahan pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** secara tertulis dan akan merupakan tambahan pekerjaan dari perjanjian ini.
3. Penambahan atau pengurangan *volume* pekerjaan tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian ini.
4. Pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang harus disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu dengan membuat suatu perjanjian tambahan (addendum) terhadap perjanjian ini.

PASAL - 17 **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.

3. Bilamana musyawarah tersebut ayat 2 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL - 18 KEDUDUKAN HUKUM

PARA PIHAK setuju memilih tempat kedudukan hukum umum yang tidak dapat diubah lagi yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL - 19 PAJAK

Semua pajak, bea, iuran, retribusi dan/atau pungutan lain yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PASAL - 20 ETIKA BISNIS

PIHAK KEDUA menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** dan/atau Personil **PIHAK KEDUA** dan/atau Subkontraktor dari **PIHAK KEDUA** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL - 21 KERAHASIAAN

1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PIHAK PERTAMA**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
2. **PIHAK KEDUA** termasuk Pekerja/Personil **PIHAK KEDUA**, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Pengungkapan Informasi Rahasia kepada Pekerja/Personil **PIHAK KEDUA**, para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari **PIHAK KEDUA** yang perlu mengetahui Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan

Pekerja/Personil **PIHAK KEDUA** untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.

5. Ketentuan dalam ayat 2 diatas tidak berlaku untuk informasi yang :
 - a. Sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini; atau
 - b. Merupakan milik Perjanjian yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Perjanjian ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Perjanjian ini; atau
 - c. Harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas pekerjaan atau **PIHAK KEDUA**; atau
 - d. Harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
6. Jika **PIHAK PERTAMA** terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PIHAK PERTAMA** atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PIHAK PERTAMA** dengan pemilik data/informasi tersebut.
7. **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK PERTAMA**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua copy yang masih dipegang oleh **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini berakhir.
8. Kewajiban **PIHAK KEDUA** tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian.
9. Jika berdasarkan Perjanjian ini **PIHAK KEDUA** diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **PIHAK KEDUA** wajib memberitahu **PIHAK PERTAMA** secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **PIHAK KEDUA** harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL - 22 PERATURAN DAN KETENTUAN

1. Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian pekerjaan ini **PIHAK KEDUA** mentaati peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan/petunjuk-petunjuk yang berlaku ditempat mana **PIHAK KEDUA** melakukan pekerjaan.
2. **PIHAK KEDUA** akan menanggung dan atas biayanya semua kerugian-kerugian yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan oleh karena tidak mentaati peraturan-peraturan/petunjuk-petunjuk termasuk dalam ayat-1 di atas.

**PASAL - 23
PENUTUP**

Apabila di dalam surat perjanjian ini ada hal-hal yang belum cukup diatur, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian surat perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**Pihak Pertama
RSOJ PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA**



Rumah Sakit
Pertamina Royal Biringkanaya

dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

**Pihak Kedua
CV MANDIRI LESTARI KONSULTAN**



SEPTULUH RIBU RUPIAH
1000
TOL 20
MANDIRI LESTARI KONSULTAN
METERAI
TEMPER
4F9D8AJX793555120

Muhammad Natsir, ST., M.Si
Direktur

PASAL - 23
PENUTUP

Apabila di dalam surat perjanjian ini ada hal-hal yang belum cukup diatur, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian surat perjanjian ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Pihak Pertama
RSOJ PERTAMINA ROYAL



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

Pihak Kedua
CV MANDIRI LESTARI KONSULTAN



Muhammad Natsir, ST., M.Si
Direktur